



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Código: SST-RE-02

Versión: 3

F.A: 2026-04-30

COOPERATIVA DE AVALES Y COBERTURAS COOPAVALCO NIT. 901.904.387-3

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ART.
I	DISPOSICIONES GENERALES	1-3
II	CONDICIONES DE ADMISIÓN	4
III	CONTRATO DE APRENDIZAJE	5-11
IV	TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS	12-13
V	HORARIO Y MODALIDADES DE TRABAJO	14-31
VI	PERIODO DE PRUEBA	32-35
VII	LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO	36-38
VIII	DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS	39-41
IX	VACACIONES REMUNERADAS	42-47
X	PERMISOS, LICENCIAS Y BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	48-52
XI	SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGO Y PERIODOS QUE LO REGULAN	53-59
XII	SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	60-79
XIII	PRESCRIPCIONES DE ORDEN	80-84
XIV	ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS	85-90
XV	PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS	91-111
XVI	TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO	112-114
XVII	DESPIDO EN CASOS ESPECIALES	115-116
XVIII	RECLAMOS, PERSONAS ANTE QUIENES SE PRESENTA Y TRÁMITE	117
XIX	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	118
XX	SOBRE EL ACOSO LABORAL (LEY 1010/2006)	119-121
XXI	PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	122
XXII	DISPOSICIONES FINALES	123-126
XXIII	CLÁUSULAS INEFICACES	127





REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Código: SST-RE-02

Versión: 3

F.A: 2026-04-30

COOPERATIVA DE AVALES Y COBERTURAS COOPAVALCO

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. El presente reglamento interno de trabajo, tiene por objeto establecer las normas que regulan las relaciones laborales entre la **COOPERATIVA DE AVALES Y COBERTURAS COOPAVALCO**, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, NIT. 901.904.387-3; con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, en la Calle 35 No 18-65 Oficina 604 torre Sur Centro Comercial Rosedal, Bucaramanga-Santander.

Las disposiciones aquí consagradas estarán sometidas tanto a COOPAVALCO como sus trabajadores y harán parte integral de los contratos individuales de trabajo celebrados de forma escrita o verbal o de aquellos contratos que se realicen en el futuro, salvo estipulación expresa en contrario, que solo puede ser más favorable al trabajador.

Toda norma que derogue, modifique, adicione, sustituya o reglamente cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento, se considerará incorporada al mismo.

ARTICULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este reglamento aplica a todos los trabajadores que prestan sus servicios personales a la Cooperativa, bajo vínculo laboral, cualquiera sea su forma de contratación, modalidad de jornada o lugar de ejecución.

ARTÍCULO 3. OBLIGACIÓN DE CONOCIMIENTO. Una copia física y digital del presente reglamento será puesta a disposición de todos los trabajadores, quienes deberán conocerlo, cumplirlo y observarlo fielmente. La versión digital estará disponible en la intranet o portal virtual de la **COOPERATIVA DE AVALES Y COBERTURAS COOPAVALCO**.

CAPITULO II

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTICULO 4. Las personas que desempeñan un cargo dentro de la COOPERATIVA DE AVALES Y COBERTURAS COOPAVALCO, bajo la modalidad de contrato de trabajo, asumirán tanto la responsabilidad de los compromisos que representan las funciones asignadas, como los principios que rigen el objeto misional de COOPAVALCO y las reglamentaciones internas emanadas para el debido funcionamiento académico y administrativo.

Quien aspire a ocupar un cargo en la **COOPERATIVA DE AVALES Y COBERTURAS COOPAVALCO**, debe hacer allegar los siguientes documentos:

1. Hoja de vida del aspirante
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
3. Certificado de los dos últimos empleadores con quien haya laborado, en que conste el tiempo de servicio y la índole de la labor ejecutada (si aplica).
4. Una fotografía reciente fondo blanco impresa 3x4cms y en formato digital alta resolución.
5. Fotocopias de certificados de estudio (diplomas y actas de grado, en caso de estudios adelantados en el exterior, debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional) que demuestren su formación profesional, tecnológica, técnica o de especialista, maestría o doctorado y los que demuestren experiencia laboral en actividades afines al cargo a ocupar.
6. Tarjeta Profesional, si es del caso y/o aplica al cargo.
7. Certificación de la cuenta bancaria para desembolsar la remuneración mensual.



Coopavalco

8. Registro Civil de los hijos con el fin de poder afiliarlos a Caja de Compensación y/o EPS o de los familiares beneficiarios que requieran afiliar y que aplique para tal fin.

Además de los documentos mencionados, el empleador podrá establecer, todos aquellos que consideren necesarios para completar la información que el cargo requiera a juicio de la COOPERATIVA.

Si la COOPERATIVA se interesa en vincular al aspirante, éste deberá someterse a los exámenes médicos pre ocupacionales y demás pruebas de aptitudes y de personalidad que la COOPERATIVA estime conveniente, según al cargo a desempeñar y cuyo costo asumirá la COOPERATIVA.

PARÁGRAFO 1: “La COOPERATIVA”, presume la validez de la información y documentación aportada y acreditada por el candidato o aspirante y se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo la autenticidad, de tal manera que cualquier inexactitud en la solicitud o cualquier alteración o falsificación en los certificados o documentos señalados en el artículo 4 del presente reglamento, dará lugar al rechazo del aspirante, y en caso de haberse celebrado contrato de trabajo dará lugar a la terminación del contrato con justa causa, la que para el efecto se calificará como una falta grave al presente reglamento, además de las investigaciones penales que correspondan sobre la materia.

CAPITULO III

CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTICULO 5. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una COOPERATIVA patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la COOPERATIVA, por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual.

Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:

- a) La finalidad es la de facilitar la formación del aprendiz de las ocupaciones o profesiones en las que se refiere el presente artículo;
- b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje;
- c) La formación se recibe a título estrictamente personal;
- d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la COOPERATIVA un apoyo de sostenimiento mensual, así:
 1. Si es una formación dual, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y durante el segundo año el equivalente al cien por ciento (100%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
 2. Si es formación tradicional, el aprendiz recibirá como mínimo en la fase lectiva el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo mensual vigente y en la parte práctica, el apoyo del sostenimiento será equivalente al cien por ciento (100%) de un salario mínimo mensual legal vigente.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.



Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un (1) salario mínimo legal vigente, sin importar si la formación es o no dual.

Durante la fase lectiva, el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, pagado plenamente por la COOPERATIVA como dependiente.

Durante la fase práctica o durante toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales y al sistema de seguridad social integral en pensiones y salud conforme al régimen de trabajadores dependientes, y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral.

El aporte al riesgo laboral corresponderá al del nivel de riesgo de la COOPERATIVA y de sus funciones.

El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales, o tecnológicos o profesionales, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del SENA.

El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la COOPERATIVA y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica.

PARÁGRAFO 1. El tiempo correspondiente a la fase práctica o dual deberá ser certificado por la COOPERATIVA y se reconocerá como experiencia laboral para el aprendiz.

ARTICULO 6. FORMALIDADES DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje deberá constar por escrito y contener como mínimo la siguiente información;

- Razón social de la COOPERATIVA patrocinadora, número de identificación tributaria, nombre del representante legal y el número de su cédula.
- Razón social o nombre de la entidad de formación que atenderá la fase lectiva del aprendizaje con el número de identificación tributaria, nombre del representante legal y el número de su cédula.
- Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de identidad del aprendiz.
- Estudios o clase de capacitación académica que recibe o recibirá el aprendiz.
- Oficio, actividad u ocupación objeto de la relación de aprendizaje, programa y duración del contrato.
- Duración prevista de la relación de aprendizaje, especificando las fases, lectiva y práctica.
- Fecha prevista para la iniciación y terminación de cada fase.
- Monto del apoyo de sostenimiento mensual en moneda colombiana.
- La obligación de afiliación a los sistemas de riesgos profesionales en la fase práctica y en salud en la fase lectiva y práctica.
- Derechos y obligaciones del patrocinador y el aprendiz.
- Causales de terminación de la relación de aprendizaje.
- Fecha de suscripción del contrato.
- Firmas de las partes.

ARTÍCULO 7. REGULACIÓN DE LA CUOTA DE APRENDICES. La cuota mínima de aprendices en los términos de la Ley será determinada por la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la COOPERATIVA. Lo anterior se efectuará sin perjuicio de la obligación que les asiste a los empleadores de vincularlos o realizar la monetización, debiendo informar a la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, donde funcione el domicilio principal de la COOPERATIVA, dentro del mes siguiente a la contratación o monetización de la cuota mínima obligatoria.



Los empleadores no exceptuados de contratar aprendices conforme al artículo 32 de la Ley 789 de 2002, podrán aumentar voluntariamente el número de aprendices patrocinados con alumnos del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, siempre y cuando no se haya reducido el número de empleados vinculados a la COOPERATIVA en los tres meses anteriores a la fecha en que se solicite al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA la aplicación del beneficio, ni reduzcan la nómina durante la vigencia de los contratos de aprendizaje, en caso que lo haga, dará por terminado los contratos de aprendizaje voluntarios en la siguiente proporción:

- EMPRESAS entre 15 y 50 empleados, hasta el 40% del número total de empleados de la respectiva COOPERATIVA.
- EMPRESAS entre 51 y 200 empleados, hasta el 30% del número total de empleados de la respectiva COOPERATIVA.
- EMPRESAS con más de 200 empleados, hasta el 20% del número total de empleados de la respectiva COOPERATIVA.

ARTICULO 8. EDAD MÍNIMA PARA EL CONTRATO DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje podrá ser celebrado por personas mayores de catorce (14) años, que hayan completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, es decir, saber leer y escribir, sin que exista otro límite de edad diferente al mencionado, como lo señala el art. 2 de la ley 188 de 1959.

ARTÍCULO 9. MONETIZACIÓN DE LA CUOTA DE APRENDIZAJE. Las empresas obligadas a cumplir la cuota de aprendizaje deberá cancelar al SENA un valor mensual que corresponderá a uno punto cinco (1,5) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) SMLMV **por cada aprendiz que no contraten.** En caso de que la monetización sea parcial, esta será proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cumplir la cuota mínima obligatoria.

ARTÍCULO 10. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. Terminada la relación de aprendizaje por cualquier causa, la COOPERATIVA deberá reemplazar al aprendiz para conservar la proporcionalidad e informar de inmediato a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, donde funcione el domicilio principal de aquella, pudiendo éste verificarla en cualquier momento.

ARTÍCULO 11. CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. La relación de aprendizaje se podrá interrumpir temporalmente en los siguientes casos:

- Licencia de maternidad
- Incapacidades debidamente certificadas
- Caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con las definiciones contenidas en el código civil
- Vacaciones por parte del empleador, siempre y cuando el aprendiz se encuentre desarrollando la etapa práctica.

PARAGRAFO. La suspensión de la relación de aprendizaje no exonera al empleador de continuar cancelando los respectivos aportes a la entidad promotora de salud, según sea el caso, donde se encuentre afiliado el aprendiz.

CAPITULO IV

TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTICULO 12. No tienen el carácter de trabajadores propiamente dichos de la COOPERATIVA, sino de meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen de labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la COOPERATIVA, los cuales solo tienen derecho al pago del descanso en los domingos y demás días en que es legalmente obligatorio y

remunerado y en cuanto a las prestaciones se refiere a las indicadas en el inciso 20, del artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 13. (Decreto 1127 de 1991 Art. 1) Los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso alguno para su terminación. No obstante, las partes, de común acuerdo, podrán pactar su prórroga en los términos previstos en el ordinal 2º del artículo 3º de la Ley 50 de 1990.

CAPITULO V

HORARIO Y MODALIDADES DE TRABAJO

ARTÍCULO 14. La jornada laboral será de cuarenta y dos (42) horas que podrá distribuirse dentro de las siguientes franjas horarios, de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.; el viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. y los días sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

En todo caso la COOPERATIVA podrá distribuir la jornada de trabajo en los turnos y dentro de los horarios que determine, de acuerdo con la necesidad de la prestación del servicio, sin que se excedan las jornadas máximas contemplada en este artículo.

Se podrá pactar contratos de trabajo con una jornada inferior a la máxima establecida en este reglamento, en acomodo a los criterios de proporcionalidad.

ARTICULO 15. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, se encuentran reguladas en la circular emitida por la COOPERATIVA, así como a las modificaciones o actualizaciones que de la misma se deriven. En consecuencia, cualquier cambio en la jornada o en los horarios establecidos se ajustará automáticamente a lo señalado en dicha circular, sin necesidad de suscribir un nuevo acuerdo.

Así mismo, se confirma que en la jornada laboral se mantendrán los dos (2) descansos que no puede ser superior a 10 minutos cada uno para que el trabajador descanse y tome algún refrigerio.

Los horarios de trabajo para el desarrollo de las diferentes labores están establecidos según la necesidad y operatividad de la COOPERATIVA, el horario se puede definir de manera flexible y sin exceder las horas legalmente establecidas; teniendo en cuenta lo descrito en la circular de Horario de Trabajo que se encuentre vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO. La COOPERATIVA en cualquier momento podrá establecer un nuevo horario conforme a sus requerimientos, necesidades y/o dinámica del mercado en el cual se desarrolle; sin esté exceder la Jornada Mínima Legal, ni el máximo de horas a la semana conforme lo establece la ley; de establecerse un nuevo horario por parte de la COOPERATIVA se publicará a través de una circular de Horario de Trabajo.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El trabajador no podrá permanecer en las instalaciones de la COOPERATIVA por fuera del horario convenido sin autorización expresa del Empleador.

ARTICULO 16. JORNADA LABORAL FLEXIBLE. Las partes podrán acordar que la jornada se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana, con un día de descanso obligatorio. De este modo, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana, máximo 9 horas diarias, sin que haya lugar a ningún recargo por trabajo extra o suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.



ARTÍCULO 17. La **COOPERATIVA DE AVALES Y COBERTURAS COOPAVALCO**, podrá autorizar, de manera temporal o permanente, la ejecución de labores bajo las modalidades de trabajo remoto, trabajo en casa, teletrabajo o trabajo híbrido, conforme a las normas vigentes

Estas modalidades permiten que el trabajador preste sus servicios fuera de las instalaciones físicas de la empresa, haciendo uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, sin que se afecte su vínculo laboral ni los derechos derivados del contrato.

ARTICULO 18. TRABAJO FLEXIBLE Y REMOTO.

- El trabajador podrá desarrollar sus funciones de manera remota, híbrida o flexible, previa autorización escrita de la Cooperativa.
- Se garantizará el derecho a la igualdad de trato, desconexión digital, seguridad y salud en el trabajo remoto.
- La Cooperativa proporcionará los equipos o compensará el uso de los recursos personales del trabajador, conforme a política interna.

ARTÍCULO 19. CONCEPTOS. TELETRABAJO Y TELETRABAJADOR.

EL TELETRABAJO, es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

EL TELETRABAJADOR, es la persona que el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera de las oficinas del empleador, en cualquiera de las formas definida por la ley.

ARTICULO 20. Las modalidades de la ejecución del teletrabajo pueden revestir una de las siguientes formas:

- **AUTÓNOMOS**, son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser pequeña oficina o un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la entidad y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones.
- **MÓVILES**, son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en dispositivos móviles.
- **SUPLEMENTARIOS**, son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en la entidad.

ARTÍCULO 21. La COOPERATIVA, reconocerá a sus teletrabajadores las prestaciones sociales y demás acreencias laborales consagradas en la legislación laboral vigente, así como los incluirá en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y demás programas preventivos que se adelanten y facilitará la participación en las actividades del comité paritario de salud ocupacional.

ARTÍCULO 22. CONTRATO O VINCULACIÓN DE TELETRABAJO. El contrato o vinculación que se generen esta forma de organización laboral de teletrabajo debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y con las garantías a que se refiere el artículo 6º de la Ley 1221 de 2008, y especialmente deberá indicar:

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.



2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizara sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.

ARTÍCULO 23. En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, éste no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones de la COOPERATIVA, a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso dejaría de ser teletrabajador. Si previamente existe un contrato o de vinculación laboral y las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de trabajo o la hoja de vida del empleado.

ARTÍCULO 24. A los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores no le serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno. Sin embargo, Cuando el teletrabajo sea ejecutado en un lugar en el cual sea verificable la jornada laboral, y el teletrabajador a petición del empleador se mantienen la jornada laboral más de lo previsto en el artículo 161 del C.S.T., o le asignan más trabajo del normal, el pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier empleado.

ARTÍCULO 25. GARANTÍAS LABORALES PARA LOS TELETRABAJADORES:

- El salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, al trabajador que preste sus servicios en el local del empleador.
- Una persona que tenga la condición de asalariado en su domicilio o en un lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual.
- La asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural.
- Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera que se promueva la igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás trabajadores, teniendo en cuenta las características particulares del teletrabajo y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en la COOPERATIVA.
- El empleador debe promover la igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y demás derechos fundamentales laborales, entre teletrabajadores y demás trabajadores de la COOPERATIVA.
- Si el teletrabajador no recibe los paquetes de información para que realice sus labores, a los programas para desempeñar su función, o no son arreglados a pesar de haberlo advertido no podrá dejar de reconocérsele el salario que tiene derecho.

ARTÍCULO 26. Uso adecuado de equipos y programas informáticos

- Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá restituir los objetos entregados para la ejecución del mismo, en buen estado, salvo el deterioro natural.
- El teleoperador deberá informar a tiempo cualquier falla o anomalía que detecte en la red, ups, sistema u otros elementos informáticos, a fin de que la COOPERATIVA realice el debido mantenimiento de los mismos.

ARTÍCULO 27. La COOPERATIVA reconocerá a sus teletrabajadores las prestaciones sociales y demás acreencias laborales consagradas en la legislación laboral vigente, así como los incluirá en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y demás programas preventivos que se adelanten y facilitará la participación en las actividades del comité paritario de salud ocupacional.



ARTÍCULO 28. Cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al auxilio de transporte, sin embargo, se podrá acordar entre las partes un auxilio de conectividad.

ARTÍCULO 29. La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador como para el trabajador. Los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en las instalaciones del empleador, y pasan a ser teletrabajadores, conservan el derecho de solicitar en cualquier momento, volver a la actividad convencional.

ARTICULO 30. A toda relación de teletrabajo le será aplicada la legislación laboral colombiana, en especial la ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 del 2012 que la reglamenta.

ARTICULO 31. DERECHO A LA DESCONEXIÓN LABORAL. Fuera de la jornada laboral pactada, el trabajador no estará obligado a responder llamadas, mensajes o correos laborales, salvo situaciones excepcionales justificadas. No podrá ser sancionado por ejercer este derecho.

CAPITULO VI

PERIODO DE PRUEBA

ARTICULO 32. “La COOPERATIVA”, una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un periodo inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la COOPERATIVA, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones de trabajo (artículo 76 C.S.T.).

ARTÍCULO 33. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (artículo 77, numeral primero, C.S.T.).

ARTÍCULO 34. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte (1/5) del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses. Cuando entre “La COOPERATIVA” y el trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato (artículo 7 Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 35. Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el periodo de prueba el trabajador continuara al servicio del empleador con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (Art. 80, C.S.T.).

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no fuere posible la notificación personal de la terminación del contrato en el periodo de prueba, se le enviará al trabajador la carta de terminación a la dirección de su domicilio registrada en la hoja de vida o al correo electrónico personal que informó al momento de su vinculación.



CAPITULO VII**LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO**

ARTICULO 36. El reconocimiento y liquidación de horas extras, trabajo ordinario y nocturno, serán efectuados de conformidad con lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 2352 de 1965, Decreto 13 de 1967, Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002, Ley 2466 de 2025 y demás normas concordantes o aquellas que las modifiquen o adicionen.

PARÁGRAFO 1. Para efecto de trabajo ordinario o nocturno se entenderá de la siguiente manera:

1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las (6:00 a.m.) y las (06:59 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el que se realiza entre las (07:00 p.m.) y las (5:59 a.m.).

PARÁGRAFO 2. Se entenderá por trabajo suplementario u horas extras todo aquel que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que supere de la máxima legal.

PARÁGRAFO 3. El trabajo suplementario u horas extras diurnas o nocturnas, a excepción de los casos señalados en los artículos 162 y 163 del Código Sustantivo del Trabajo, solo podrá efectuarse hasta en dos (2) horas diarias y hasta doce (12) semanales, en ningún caso podrán ser superior al tiempo aquí indicado.

ARTICULO 37. El trabajo suplementario u horas extras y el recargo por trabajo nocturno, en su caso se cancelará junto con el salario ordinario a más tardar en el siguiente periodo de pago.

ARTÍCULO 38. Para el reconocimiento de trabajo suplementario u horas extras por parte de la COOPERATIVA, esta deberá notificar al trabajador de la fecha y el tiempo suplementario u horas extras a desarrollarse, el cual deberá ser aceptado para que surta plenos efectos. Igualmente, el trabajador podrá presentar el requerimiento al área de Talento Humano, quien de forma inmediata procederá a reconocer o negar el trabajo suplementario u horas extras.

CAPITULO VIII**DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS**

ARTICULO 39. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

Todos los trabajadores tanto del sector público como del privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: primero (1) y seis (6) de Enero, diecinueve (19) de Marzo, primero (1) de Mayo, veintinueve (29) de Junio, veinte (20) de Julio, siete (7) y quince (15) de Agosto, doce (12) de Octubre, primero (1) y once (11) de Noviembre, ocho (8) y veinticinco (25) de Diciembre, además de los días Jueves y Viernes santos, ascensión del señor, corpus Cristo y sagrado corazón de Jesús.

Pero el descanso remunerado del seis de enero seis (6) de Enero, diecinueve (19) de Marzo, veintinueve (29) de Junio, quince (15) de Agosto, doce (12) de Octubre, primero (1) y once (11) de Noviembre, ascensión del señor, corpus Cristo y sagrado corazón de Jesús, cuando caigan un día diferente al lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día, cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.

En todo caso todas las festividades según el calendario del año correspondiente serán reconocidas y liquidados dentro del salario. Los descansos en las fechas contempladas en este artículo tendrán una duración de 24 horas.



ARTICULO 40. La COOPERATIVA remunerará el descanso dominical a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo o que, si hubiesen faltado, lo hayan hecho por justa causa o por disposición COOPERATIVA.

Se entenderá por justa causa el accidente, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso fortuito.

PARÁGRAFO 1. No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical, aquel trabajador que por el mismo día reciba un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo.

PARÁGRAFO 2. Para los efectos de la remuneración del descanso dominical, los días de fiesta no interrumpen la continuidad, en ambos casos se liquidarán como si el trabajador hubiere prestado sus servicios, lo que equivale para su reconocimiento al salario ordinario de un día.

En el pago del salario se entenderá comprendidos los días de descanso obligatorios que establece la Ley.

PARÁGRAFO 3. El reconocimiento y liquidación del trabajo dominical y festivo, será efectuado de conformidad con lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 789 de 2002, Ley 50 de 1990, Ley 51 de 1983, Ley 2466 de 2025 y demás normas concordantes o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

ARTICULO 41. La remuneración correspondiente al descanso obligatorio en días de fiesta, se liquidará sin que haya lugar a descuento alguno por laborar en aquel día.

El trabajo en día de descanso o día de fiesta, se remunerará con un recargo del 100% ciento por ciento sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.

Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.

PARÁGRAFO 1. El recargo del 100% de qué trata este artículo, se implementará de manera gradual por, de la siguiente manera:

1. A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.
2. A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.
3. A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en los términos de este artículo.

PARÁGRAFO 2. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio.

CAPITULO IX

VACACIONES REMUNERADAS

ARTICULO 42. Las vacaciones están reguladas por los artículos 186,187,188, 189 y 190 del C.S.T. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (Art. 186, numeral primero, C.S.T).

ARTICULO 43. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo



suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTÍCULO 44. La época de vacaciones debe ser señalada por la COOPERATIVA a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones.

ARTICULO 45. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.

ARTICULO 46. “La COOPERATIVA” y el trabajador, podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones; cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (Art. 189, C.S.T.); las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos años.

PARÁGRAFO PRIMERO: La ley establece que “La COOPERATIVA” debe señalar la época de descanso a más tardar dentro del año subsiguiente. Aun así, el periodo vacacional puede ser concedido por la COOPERATIVA cuando lo considere conveniente; según la disponibilidad y la necesidad del cargo en operación y el cual debe ser coordinado con el superior inmediato en conjunto con el departamento de recurso humano y la alta dirección.

En todo caso, el área de Talento Humano, llevará un registro de las vacaciones acumuladas de sus trabajadores.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las vacaciones del trabajador estarán sujetas a lo establecido en la **POLÍTICA DE VACACIONES** vigente de la COOPERATIVA, la cual regula su disfrute, acumulación, programación y cualquier otra disposición relacionada; cualquier modificación o actualización de dicha política será de obligatorio cumplimiento para las partes.

ARTICULO 47. VACACIONES COLECTIVAS: “La COOPERATIVA”, podrá determinar para todos o parte de sus trabajadores, de una ciudad, sección, departamento o dependencia administrativa, una época común para dar vacaciones simultáneas, y si así lo hiciere, los que en tal época no llevaran un año cumplido de servicios, se entenderá que las vacaciones de que gozan son anticipadas y se abonarán a las que se causen al cumplir el año de servicio.

CAPITULO X

PERMISOS, LICENCIAS Y BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

ARTICULO 48. La COOPERATIVA concederá a sus trabajadores los permisos que se relacionan a continuación:

1. El ejercicio del derecho al sufragio o el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. Para este evento el trabajador deberá solicitar el permiso con la respectiva antelación del caso.



2. En caso de grave calamidad doméstica debidamente acreditada.

La solicitud de este permiso podrá realizarse antes, durante o posteriormente a la ocurrencia del suceso, según sea el caso ante la oficina de Talento Humano. Para tal efecto se deberá demostrar la ocurrencia de la calamidad por cualquier medio para poder justificar la ausencia al lugar de trabajo.

3. En caso de fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente del trabajador o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, siempre que se notifique con la debida oportunidad, se concederá una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, en cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral.

Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, hasta dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1280 de 2009.

4. Para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización.
5. Para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto certificado previo.
6. Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo.
7. Para atender citaciones judiciales, administrativas y legales.
8. Para asistir al entierro de sus compañeros de trabajo, el permiso deberá solicitarse con antelación correspondiente, en todo caso la COOPERATIVA determinará el número de trabajadores para otorgar los permisos a efecto de no ver afectados el funcionamiento institucional.
9. Los empleados de empresas privadas y trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, podrán acordar con el empleador, un (1) día de descanso remunerado por cada seis (6) meses de trabajo, en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo.

PARÁGRAFO 1. Si hay prueba falsa o engaño por parte del trabajador en el trámite de permisos o licencias, procederá el despido con justa causa.

PARÁGRAFO 2. En los casos de permisos o licencias contempladas en el presente artículo, no realizará ningún descuento al salario o exigirá compensación alguna en tiempo, salvo en los casos donde no se haya podido evidenciar la documentación que justifica la inasistencia al lugar de trabajo, sin perjuicio de las demás sanciones que se pueden imponer al trabajador de acuerdo a las faltas contempladas en este Reglamento y en la legislación del trabajo.

Se entenderá como calamidad doméstica:

1. Atención por urgencias médicas y hospitalización del cónyuge o del compañero permanente; hijos y padres del trabajador en el caso que estos últimos convivan bajo el mismo techo con éste, o sean viudos.
2. Los hechos naturales y los hechos catastróficos, fortuitos o imprevistos que afecten la salud, los bienes o la vivienda del trabajador y su grupo familiar, entendiéndose por tal el compuesto por el cónyuge o compañero o compañera permanente y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, que convivan bajo el mismo techo con el trabajador. Cuanto se trate de un accidente o enfermedad común o profesional, sufrida por el



trabajador que origine una incapacidad cubierta por las entidades del Sistema General de Seguridad Social, no se aplicará lo relativo a la calamidad doméstica.

La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

1. En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste según lo permita las circunstancias y acreditarlo a través de algún medio probatorio, salvo que se trate de hechos suficientemente conocidos; en este caso, el permiso tendrá una duración prudencial y en todo caso a discreción y a definición de la COOPERATIVA y de acuerdo con las circunstancias propias de cada hecho.

La COOPERATIVA facultativamente calificará en cada caso si el hecho presentado configura la existencia de una grave calamidad doméstica.

2. En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 20% de los trabajadores a discreción del empleador.
3. En caso de asistencia al servicio médico, para citas programadas deberán ser solicitadas de manera posible en horarios que no generen contratiempos en la jornada laboral. En caso de requerirlos dentro de la jornada laboral, el trabajador debe avisar al empleador con una antelación de por lo menos dos (2) días respecto a la hora programada por la EPS o Institución de Salud, "La COOPERATIVA" tendrá en cuenta que habrá excepciones en caso de ser prioritaria o urgente.

La COOPERATIVA otorgará un tiempo de una hora y treinta minutos para el desplazamiento, cumplimiento de la cita médica programada y regreso al lugar de trabajo si hubiere lugar.

- 3.1 . Si el horario de la cita, procedimiento o demás asuntos médicos lo permiten debe asistir a la COOPERATIVA antes o después del evento dependiendo de la hora que se haya estipulado, solo en caso de procedimientos graves que le impidan regresar a sus labores el mismo día se otorgará el resto de la jornada laboral o todo el día para la cita.
- 3.2 . Se debe tener en cuenta que se tendrá derecho al permiso para atender citas médicas siempre que se presenten los soportes documentales a que haya lugar tales como programación previa de la cita y posterior a la misma el documento o certificado de asistencia donde se compruebe fecha y hora, o la autorización expedida por parte de la EPS autorizada, y demás documentos idóneos solicitados por el empleador para demostrar dicha situación de conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo; el uso de las citas médicas debe ser racional y no puede ser utilizado por los trabajadores como una manera de evadir sus responsabilidades laborales ya que al no estar regulado dicho derecho por parte de la legislación laboral, la COOPERATIVA tiene autonomía para reglamentar las condiciones y circunstancias en que otorgará dichos permisos.
- 3.3 . Es importante anotar que dentro de la autonomía que tiene la COOPERATIVA no está la facultad de impedir que el trabajador acuda al médico, sino que se limita a fijar las condiciones en que se le concederá el permiso al trabajador. Por lo que es evidente que el otorgamiento de los permisos debe guardar un equilibrio entre las necesidades del trabajador y las necesidades de la COOPERATIVA, puesto que dichos permisos pedidos por el trabajador deben ser racionales y sin caer en abusos, de suerte que la COOPERATIVA debe buscar la forma de asegurar que no se afecten las actividades diarias operacionales, ni se sufra un impacto en la sostenibilidad de la economía en la COOPERATIVA ante posibles abusos en el uso del derecho a asistir a citas médicas.
- 3.4 En los casos previstos en el presente artículo, los permisos se concederán cuando la cita médica o el tratamiento sea en la EPS elegida por el trabajador y no para tratamientos estéticos particulares que se pueden programar en horarios no laborales. El trabajador

deberá informar al empleador con la debida anticipación, la fecha y hora de las citas médicas programadas, las cuales deben ser en lo posible en horarios no laborales, y en el caso de no ser posible; se debe procurar solicitarlas iniciando el horario laboral o finalizándolo con el fin de no perjudicar la labor; en caso de especialistas se tendrá en cuenta la del tratamiento aportada por el trabajador la cual debe ser por lo mínimo con dos semanas de anticipación, esto en aras de buscar el equilibrio mencionado en fragmento anterior, así como los tratamientos médicos respectivos. El trabajador deberá allegar al menos prueba sumaria de la asistencia a dicha cita o tratamiento.

4. **INCAPACIDADES.** En relación con las incapacidades médicas, se establecen los siguientes parámetros: El empleado deberá informar a su jefe directo y/o al área de Recurso Humano de la COOPERATIVA sobre la expedición de una prescripción de incapacidad y su duración, inmediatamente le sea entregado el documento que lo certifique y entregar o allegar físicamente dicho documento a la COOPERATIVA máximo dentro del día hábil siguiente, el original de la prescripción de incapacidad emitida por el médico, acompañada de los documentos exigidos por la E.P.S o la A.R.L, a la cual se encuentra afiliado para efectos del trámite de reconocimiento de la prestación económica.
 - 4.1 El área encargada de “La COOPERATIVA”, realizará el trámite correspondiente para el reconocimiento de la prestación económica de incapacidad ante la EPS respectiva a la cual se encuentre afiliado el empleado de acuerdo con la naturaleza del accidente o enfermedad. Como justificación del empleado para faltar al trabajo por razones de salud, “La COOPERATIVA”, sólo tendrá en cuenta el certificado de incapacidad que otorgue la E.P.S o la A.R.L, a la cual se encuentre afiliado el empleado. Este certificado será obtenido bajo los parámetros y procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano. El trámite de reconocimiento de la incapacidad se realizará en los términos de la normatividad vigente.
5. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación, el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan.
6. Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo. El trabajador y empleador deberán convenir previamente estos permisos. En caso de ser otorgado el permiso, el trabajador deberá regresar a su lugar de trabajo una vez el compromiso haya terminado allegando los soportes que haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: “La COOPERATIVA”, se reserva el derecho de conceder y de otorgar permisos remunerados o no remunerados, compensatorios o licencias, a su juicio, cumpliendo de manera estricta por las normas que sobre el particular se establezcan.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo permiso remunerado o no, licencia, incapacidad, solicitudes de ausencias, vacaciones, etc., deberán ser tramitadas, sustentadas y autorizadas previamente a la fecha. Las solicitudes de permiso por parte de los trabajadores deben ser comunicados según el conducto regular y a través de los medios de comunicación formales establecidos y facilitados por la COOPERATIVA; la solicitud será analizada para su correspondiente aprobación.

ARTÍCULO 49. Mientras el trabajador esté haciendo uso de un permiso o licencia sin remuneración, el contrato de trabajo queda suspendido y la COOPERATIVA no asume ninguna responsabilidad por los riesgos que puedan sobrevenirle al trabajador durante tal suspensión, excepto las contempladas por la Ley.

Todo permiso deberá ser solicitado previamente por escrito el cual será entregado a su jefe inmediato y en el área de Recurso Humano, con especificación clara y detallada de las razones que lo motivan y con determinación del tiempo estimado de duración, excepto en los casos de grave calamidad doméstica, en los cuales el aviso debe darse con la oportunidad que las circunstancias lo permitan; sin embargo



deberán ser debidamente documentadas y entregada al área de recurso humano para su archivo una vez se haya atendido la situación descrita para el permiso.

ARTÍCULO 50. La COOPERATIVA le concederá al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil (Sentencia C-892 del 2012), una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral (la grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto de que trata este numeral). Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente (certificado de defunción), dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: En casos excepcionales que por circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador no pueda aportar la prueba sumaria del hecho se tendrá el tiempo estipulado según la Ley 1280 de 2009 la cual será de treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trabajador que falte a sus labores por cuestiones de carácter personal (Enfermedad, accidente de tránsito o fallecimiento de un familiar, o de otra naturaleza) deberá informar el mismo día de su ausencia al jefe directo o área de recursos humanos y justificar su ausencia con documento idóneo de la causa o causas que le impidieron presentarse a trabajar en un término no mayor a cuatro (4) días calendario una vez transcurrido el hecho de la ausencia, la NO justificación de la falta dará como consecuencia la no remuneración económica del día o los días no laborados y se entenderá como abandono del puesto de trabajo lo que implica la pérdida del derecho a indemnización en caso de despido. El trabajador que opte por esta vía para romper su relación laboral perderá el derecho a retractarse y no podrá volver a ocupar su puesto en la COOPERATIVA.

PARÁGRAFO TERCERO: El empleador está obligado a otorgar las licencias que disponga la ley; más no las licencias no remuneradas que solicite el empleado, por lo que el empleador es autónomo para reglamentarlas y otorgarlas si así lo dispone o según el acuerdo a que llegue con el trabajador.

ARTÍCULO 51. DESCANSO REMUNERADO EN LA ÉPOCA DEL PARTO: La COOPERATIVA concederá en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo, la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del Art. 236 del C.S.T, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una (1) semana antes o dos (2) semanas antes de la fecha probable de parto, según decisión de la futura madre, conforme lo indica el Art 236 del C.S.T.

- 1) Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
- 2) Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor.
- 3) Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:
 - 3.1) El estado de embarazo de la trabajadora;
 - 3.2) La indicación del día probable del parto, y
 - 3.3) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.
- 4) Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. Estos beneficios no excluyen al trabajador del sector público.
- 5) La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las 18 semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con Parto Múltiple, se tendrá en



cuenta lo establecido en el inciso anterior sobre niños prematuros, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.

- 6) En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre.
- 7) La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 18 semanas de licencia a que tiene derecho, de la siguiente manera:
 - 7.1). Licencia de maternidad preparto. Esta será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomarla semana previa al parto, podrá disfrutarlas dieciocho (18) semanas en el posparto inmediato.
 - 7.2). Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete (17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis (16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.
 - 7.3). Descanso remunerado durante la lactancia. El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, «dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad; y una vez cumplido este periodo, un (1) descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos hasta los dos (2) años de edad del menor; siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia.

PARÁGRAFO PRIMERO. De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente. La licencia remunerada de la que habla este artículo es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento de un hijo, estos días serán descontados de la misma.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad, de acuerdo con la ley 755 de 2002 y la sentencia C-174 de la corte Constitucional del 18 de marzo de 2009 y Ley 1822 del 4 de enero de 2017 Parágrafo 2°. (Ley María y de la Primera Infancia).

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.

Los soportes válidos para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad serán los siguientes:

- 1) Certificado de Nacido vivo
- 2) Registro Civil de Nacimiento
- 3) Certificado de licencia de la Cónyuge o compañera permanente,

Los documentos deberán presentarse al área de recurso humano a más tardar dentro de los 8 días siguientes la fecha del nacimiento del menor con el fin de que pueda realizarse el trámite en la EPS para el correspondiente pago.

La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.

PARÁGRAFO TERCERO. Para efecto de la aplicación de la licencia de maternidad para madres de niños prematuros, se deberá anexar al certificado de nacido vivo y la certificación expedida por el médico tratante en la cual se identifique diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de determinar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad.



ARTICULO 52. Los planes de bienestar social e incentivos son programas que buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su desempeño laboral. También tienen como objetivo que los empleados se comprometan con los objetivos de la entidad. Estimular la eficiencia, la creatividad, el mérito en el ejercicio del desempeño laboral fortalece la apropiación de los valores institucionales. Para la COOPERATIVA es muy importante el bienestar emocional de sus trabajadores, por lo cual estos incentivos están sujetos a la política de bienestar de la COOPERATIVA.

CAPITULO XI

SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGO Y PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTICULO 53. Ningún trabajador de la Cooperativa podrá devengar una remuneración inferior al **Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)** establecido por el Gobierno Nacional.

Cuando el salario sea pactado en proporción al tiempo laborado o por unidad de obra, se garantizará que su equivalente mensual no sea inferior al salario mínimo vigente.

ARTICULO 54. CONCEPTO DE SALARIO. De conformidad con el **artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo**, se entiende por salario **toda remuneración fija o variable que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio prestado.** Constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador por causa del contrato de trabajo, tales como:

1. El **suelo básico o asignación fija**.
2. Las **comisiones** por ventas, productividad o resultados.
3. Las **horas extras**, recargos nocturnos, dominicales o festivos.
4. Las **bonificaciones habituales o permanentes** que retribuyen el trabajo.
5. Las **primas extralegales** cuando se pacten como retribución directa del servicio.
6. El **auxilio de alimentación o transporte** cuando se entregue como parte del pago del trabajo y no con fin asistencial.

ARTICULO 55. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO. No constituyen salario, y por tanto no forman parte de la base para liquidar prestaciones sociales ni aportes parafiscales, aquellos pagos que el empleador entrega con fines diferentes a retribuir el trabajo, conforme al artículo 128 del CST y la Reforma Laboral 2024, tales como:

1. Auxilios o beneficios extralegales de alimentación, transporte, salud o educación, cuando sean ocasionales o de carácter asistencial.
2. Bonificaciones no salariales, cuando se pacte expresamente por escrito que no constituyen salario.
3. Viáticos accidentales destinados a gastos de transporte, manutención o alojamiento durante desplazamientos laborales.
4. Dotación o suministros de trabajo, entregados para el desempeño de las funciones.
5. Pagos por bienestar social, recreación o incentivos institucionales sin carácter remunerativo.
6. Prestaciones sociales legales (prima, cesantías, intereses, vacaciones), que aunque son obligatorias, no constituyen salario.
7. Reconocimientos ocasionales o de gratitud que no se otorguen con habitualidad.

ARTICULO 56. ACUERDOS SOBRE CARÁCTER NO SALARIAL. La Cooperativa y el trabajador podrán pactar por escrito que determinados pagos o beneficios no constituyen salario, siempre que **no sean la contraprestación directa del trabajo**. Dichos pactos deberán constar en el contrato o en documento adicional firmado por las partes.

ARTICULO 57. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN.

- 1) El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea etc. pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.
- 2) No obstante lo dispuesto en los Artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del C.S.T. y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y en general las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la COOPERATIVA que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.
- 3) Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%).
- 4) El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha. Sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (Art. 18, Ley 50 de 1990).

PARÁGRAFO PRIMERO. El auxilio de transporte no hace parte del salario, puesto que no constituye ingresos para el trabajador, el auxilio tiene por objeto facilitar al trabajador llegar al sitio de labor, pero no constituye una remuneración por su trabajo. Siendo, así las cosas, el auxilio de transporte no se incluye como base para el cálculo de los aportes parafiscales ni de seguridad social.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La COOPERATIVA podrá pactar parte del salario en especie, el cual consistirá en el suministro por parte del empleador de alimentación, habitación o vestuario de forma periódica que se imputará al sueldo del trabajador. Cuando se pacte este tipo de salario deberá constar por escrito. El salario en especie se deberá cuantificar dentro del contrato de trabajo, mismo que no superará el 50% del valor total del salario. Para los trabajadores que devenguen un salario mínimo el valor del salario en especie no podrá ser superior al 30% del mismo.

ARTÍCULO 58. LUGAR Y TIEMPO DE PAGO. El pago de los salarios pactados, prestaciones, vacaciones indemnizaciones o demás acreencias derivadas de la relación laboral que se causen a favor del trabajador se le pagarán directamente en moneda legal y por regla general a través de una consignación o transferencia bancaria, a su cuenta de ahorros de nómina, excepcionalmente cuando no sea posible lo anterior se dispondrá de cualquier otro medio de pago.

PARÁGRAFO PRIMERO. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que él autorice por escrito y debidamente autenticado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se podrán acordar por escrito con el empleado pagos de anticipos sobre el salario acordado en un plazo menor al establecido en este reglamento.



ARTICULO 59. PERIODOS DE PAGO. La COOPERATIVA pagará el salario en periodos mensuales, que se harán efectivos a la finalización de cada mes laborado, salvo cuando medie pacto por escrito, se podrá establecer el pago del salario de forma quincenal. En todo caso el salario debe pagarse por periodos iguales y vencidos. Para el pago del jornal, este no debe ser superior al de una semana.

CAPITULO XII

SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 60. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

“La COOPERATIVA” se compromete a implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (antes programa de Salud Ocupacional) orientado a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como a promover la salud integral del trabajador a través de los subprogramas reglamentados por el (Decreto 1072 del 2015).

- 1) Subprograma de Seguridad Laboral
- 2) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
- 3) Subprograma de Higiene Laboral
- 4) Funcionamiento del COPASST de acuerdo con la reglamentación vigente y del Comité de Convivencia.

ARTÍCULO 61. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL o EPS, ARL, a través de la IPS a la cual se encuentren asignados. En caso de no afiliación estarán a cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 62. Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá comunicarlo al empleador, su representante o quien haga sus veces, quien hará lo conducente para que sea remitido al médico correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si éste no diere aviso dentro del término indicado (24 horas siguientes al evento presentado) o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre sumariamente que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento en que el trabajador haya sido incapacitado como consecuencia de una enfermedad o un accidente presentado por fuera del horario laboral, éste deberá informar tal situación directamente o por interpuesta persona a su jefe inmediato o en su defecto, a la Coordinación Recurso humano, a más tardar a 24 horas siguientes al otorgamiento de la incapacidad expedida por parte de la E.P.S. o A.R.L. La incapacidad deberá ser entregada físicamente a su jefe inmediato o a la coordinación de Recurso humano dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición en original y demás documentos indicados en artículo 54. No serán admisibles incapacidades que no sean expedidas por las entidades de la seguridad social integral a las cuales se encuentre afiliado el trabajador.

El auxilio económico por incapacidad derivada de una enfermedad de origen común, será reconocido y pagado en los términos del artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo complementen o modifiquen, sin que nunca sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente.



PARÁGRAFO SEGUNDO. Si finalizada la incapacidad, al trabajador le ordenan la realización de terapias para su rehabilitación, deberá entregar copia de la prescripción u orden respectiva otorgada por el médico tratante de la E.P.S. o A.R.L. a su jefe inmediato o a la Coordinación de Recurso humano dentro de los tres (8) días siguientes a su expedición. Una vez finalizadas las terapias prescritas, el trabajador deberá entregar a su jefe inmediato o a la Coordinación de Recurso humano, certificado del médico en el que conste su estado de salud y de ser necesario, las correspondientes recomendaciones médicas.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, hará acreedor al trabajador de las sanciones dispuestas este reglamento

ARTÍCULO 63. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordenan a “La COOPERATIVA” en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

ARTÍCULO 64. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general (Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), y en particular a las que ordene la COOPERATIVA para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, o que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de “La COOPERATIVA”, y que la hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, con la observancia previa al debido proceso respetando el derecho de defensa (D. 1295/94, artículo. 91).

- 1) El trabajador que padezca una enfermedad de carácter no laboral y que sea contagiosa o crónica, por sanidad del personal, podrá ser aislado provisionalmente hasta que el médico certifique que está en capacidad de reanudar sus tareas o si debe ser retirado definitivamente en aplicación a lo dispuesto en el artículo 7 No. 15 del Decreto 2351 de 1965.
- 2) Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriban las autoridades del ramo en general y, en particular, a las que ordene “La COOPERATIVA”, para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo, especialmente para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo.
- 3) “La COOPERATIVA” no será responsable de ningún accidente laboral que haya sido deliberadamente causado por la víctima o cuya culpa esté únicamente en cabeza del trabajador y sólo estará obligada a prestar primeros auxilios. La COOPERATIVA no será responsable de la agravación de las lesiones o heridas del trabajador causados por cualquier accidente de trabajo, si el trabajador omite dar la notificación pertinente a la COOPERATIVA o la retarda sin causa justificada.

ARTÍCULO 65. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, así mismo “LA COOPERATIVA” debe ponerse en contacto con la ARL a la que se está afiliado, con el fin de informar respecto al accidente y adelantar las acciones pertinentes. En todo caso, tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la E.P.S. y la A.R.L., así como la respectiva investigación del accidente de trabajo con la participación del Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), aplicando el procedimiento para estos casos y con la participación del responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –



SG-SST, Ley 1562 de 2012, Resolución 1401 de 2007 y Resolución 2013 de 1986, y/o aquellas que modifiquen, complementen o sustituyan.

Es obligación del personal que está frente a la situación acatar a cabalidad las instrucciones impartidas por dicha COOPERATIVA de salud denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 y Ley 1562 de 2012 ante la EPS y la ARL.

ARTÍCULO 66. En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al jefe inmediato respectivo, al empleador o quien haga sus veces en el SG-SST, para que éstos procuren los primeros auxilios, prevea la asistencia médica y tratamiento oportuno y den cumplimiento a lo previsto en el artículo 220 del Código Sustantivo del Trabajo. El médico continuará el tratamiento respectivo e indicará las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO 67. Todas las empresas y las empresas administradoras de riesgos laborales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales para lo cual deberán en cada caso determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales de conformidad con el reglamento que se expida. Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la empresa administradora de riesgos laborales, a la empresa promotora de salud y al ministerio de trabajo en forma simultánea, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, e investigar los incidentes y accidentes de trabajo en un plazo no mayor a 15 días siguientes de ocurrido el evento. (Capítulo III Artículo 14, Resolución 1401 del 14 de mayo de 2007).

ARTÍCULO 68. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto “La COOPERATIVA” como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos laborales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1989, expedida por el Ministerio de la Protección Social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 del 2002 y Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los trabajadores estarán obligados a cumplir los estándares mínimos del Sistema de Garantía de la Calidad de Riesgos Laborales en lo relacionado al cumplimiento de sus deberes y obligaciones establecidas en la normatividad vigente del sistema de riesgos laborales. (Art. 14 Ley 1562 de 2012).

PARAGRAFO SEGUNDO: Con respecto a incapacidades originadas con ocasión a accidente(s) de trabajo, se dará aplicación a lo dispuesto en el numeral 3.5 del artículo 54 del presente Reglamento Interno de trabajo.

ARTÍCULO 69. SOLICITUD DE EXÁMENES: Cuando “La COOPERATIVA”, lo considere necesario, los trabajadores deberán someterse a los siguientes exámenes médicos particulares o generales: examen médico de ingreso, examen de control periódico, en las fechas que para el efecto señale la COOPERATIVA y examen de egreso, cuando el trabajador culmine el vínculo laboral con la COOPERATIVA. (Resolución 2346 de 2007 (Capítulo II, Artículo 3°) y Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.2.2.18. (Exámenes médicos ocupacionales) y a la Res. 0312 de 2019)

PARÁGRAFO PRIMERO: Exámenes médicos de Egreso: Estos se realizan al finalizar el contrato laboral a fin de valorar el estado de salud del trabajador al momento de salir de la COOPERATIVA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Costos, El empleador puede contratar Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), empresas Promotoras de Salud (EPS) o directamente especialistas en Medicina del Trabajo o



Salud Ocupacional. Además, debe describir los perfiles, labores y medio en que se desarrollará el colaborador.

PARÁGRAFO TERCERO: El empleador ordena la valoración médica en la COOPERATIVA que convenga y asume todos los gastos relacionados.

COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST

ARTÍCULO 70. El Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst) antiguamente Comité paritario de salud Ocupacional (Copaso) al cual le fue modificado su nombre mediante el decreto 1443 de 2014 subrogado por el Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se dictaron las disposiciones para la implantación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). En cuanto a su conformación lo sigue rigiendo la resolución 2013 de 1986.

ARTÍCULO 71. Obligaciones De Las Administradoras De Riesgos Laborales (ARL). Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del presente capítulo.

ARTÍCULO 72. Este comité nació con el propósito de promocionar la salud ocupacional en todos los niveles de la COOPERATIVA, promulgar y sustentar prácticas saludables, motivar a los trabajadores en adquisición de hábitos seguros y trabajar mancomunadamente con las directivas y el responsable de salud ocupacional para lograr los objetivos y metas propuestas.

ARTÍCULO 73. En cuanto a su constitución, el COPASST, estará conformado por un número igual de representantes del empleador como de los trabajadores y el número de personas que lo conformarán dependerá de forma directa con el número de trabajadores que se encuentren a cargo del empleador.

ARTÍCULO 74. Ahora bien, en cuanto a las labores específicas que tiene a cargo el COPASST, se pueden resaltar las siguientes facultades:

- 1). Actuar como veedores del cumplimiento de los programas de salud ocupacional de la COOPERATIVA.
- 2). Participar en las actividades de promoción, divulgación y capacitación sobre medicina, higiene y seguridad, para lograr la participación de todo el personal en los programas de salud ocupacional.
- 3). Según la Resolución 1401 del 2007, Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- 4). También el COPASST tienen entre sus funciones, visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas y operaciones e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo.
- 5). El COPASST debe tener un plan de trabajo concreto orientado a apoyar el control de los factores de riesgo más prioritarios. No debe ser un instrumento de quejas y reclamos de temas distintos a la salud y la seguridad laboral.
- 6). En caso de accidente grave o riesgo inminente, el comité se reunirá con carácter extraordinario y con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se determinó el riesgo, dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia del hecho.
- 7). Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional.
- 8). Los COPASST pueden solicitar la respectiva capacitación sobre los riesgos que se pueden presentar en una COOPERATIVA, la cual deberá ser brindada por la Administrado de Riesgos Laborales (Art. 11 de la ley 1562 de 2012).

ARTÍCULO 75. La COOPERATIVA debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.

ARTÍCULO 76. LA REVISIÓN DEBE PERMITIR:

- 1). Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;
- 2). Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;
- 3). Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados;
- 4). Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para satisfacer las necesidades globales de la COOPERATIVA en materia de seguridad y salud en el trabajo;
- 5). Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos;
- 6). Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones y realizar los ajustes necesarios;
- 7). Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);
- 8). Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua.
- 9). Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;
- 10). Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo;
- 11). Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la COOPERATIVA;
- 12). Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
- 13). Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen;
- 14). Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo;
- 15). Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos;
- 16). Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la COOPERATIVA;
- 17). Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;
- 18). Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores;
- 19). Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos;
- 20). Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
- 21). Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo;
- 22). Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo;
- 23). Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo;
- 24). Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.



25). Adoptar la Ley 1010 de 2006 en concordancia con la Ley 2209 de 2022 y como consecuencia de esta misma prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al Copasst o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar. (Decreto 1443 de 2014, Art. 31).

ARTÍCULO 77. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el presente Decreto, la Resolución número 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 78. MEJORA CONTINUA. El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus propósitos.

ARTÍCULO 79. En todo caso, en lo referente a los puntos de que tratan este capítulo y el anterior, tanto la COOPERATIVA como los trabajadores se someterán a lo establecido en la legislación vigente sobre la materia.

CAPITULO XIII

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 80. Todo trabajador está obligado a ejecutar de buena fe las labores correspondientes al cargo u oficio para el cual fue contratado, las cuales suponen la realización del trabajo ciñéndose a las normas o procedimientos técnicos del oficio respectivo y al cumplimiento de todas las indicaciones o instrucciones que se le hubieren impartido. Además, los trabajadores tienen como deberes generales los siguientes:

- 1). Respeto y subordinación a los superiores.
- 2). Respeto a sus compañeros de trabajo.
- 3). Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
- 4). Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de "LA COOPERATIVA"
- 5). Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
- 6). Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
- 7). Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de "LA COOPERATIVA", en general. Acatar los cambios de turnos y aceptar las posibles modificaciones, ya que estas decisiones se derivan de la necesidad de favorecer el correcto funcionamiento de la COOPERATIVA.
- 8). Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
- 9). Hacer el uso adecuado de los elementos de seguridad y protección.
- 10). Prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa y diligente.

- 11). Observar los preceptos de los reglamentos, manuales, comunicaciones y circulares internas y en general, acatar y cumplir las órdenes disciplinarias e instrucciones que de modo particular le impartan los superiores jerárquicos.
- 12). Asistir puntualmente al sitio de trabajo, según el horario establecido, así como a las actividades laborales convocadas por la COOPERATIVA.
- 13). Observar estrictamente las disposiciones de la COOPERATIVA para la solicitud de permisos y comprobación de incapacidades por enfermedad, calamidad doméstica y similar conforme al presente reglamento y demás procedimientos internos de “LA COOPERATIVA”.
- 14). Concurrir cumplidamente a las reuniones generales o de grupos convocadas por “LA COOPERATIVA”.
- 15). Evitar que terceras personas utilicen sus materiales de trabajo, enseres, mobiliario, equipos y elementos de oficina, y en general los muebles e inmuebles de propiedad o que estén al servicio de “LA COOPERATIVA”; o que se lucren de servicios o beneficios que ésta haya dispuesto para sus trabajadores.
- 16). Guardar absoluta reserva en relación con los manuales de procedimientos, programas de sistematización, información atinente a asuntos internos o administrativos de “LA COOPERATIVA”, de cualquier índole, o información relacionada con los clientes o usuarios de las empresas a las que prestamos el servicio.
- 17). Informar ante las autoridades de “LA COOPERATIVA”, de acuerdo con el orden jerárquico establecido, la comisión de hechos irregulares, fraudulentos o contrarios a los principios y políticas de esta o a las normas legales, por parte de o con la participación de trabajadores de la COOPERATIVA o de terceros.
- 18). Asistir al trabajo en adecuadas condiciones de presentación personal, y en aquellos casos que “LA COOPERATIVA”, los requiera, utilizar la dotación suministrada.
- 19). Atender a las indicaciones que “LA COOPERATIVA” haga por medio de carteles, o circulares, anuncios e instrucciones, procedimientos, etc., relacionados con el servicio.
- 20). Mantener buenas relaciones y respetar a los clientes proveedores o contratistas de “LA COOPERATIVA” y a sus trabajadores.
- 21). Desempeñar el cargo de acuerdo con las funciones señaladas en la descripción del oficio, así como las que sean conexas o complementarias de la labor principal, todo de acuerdo con los parámetros de calidad y eficiencia establecidos por “LA COOPERATIVA”.
- 22). Participar en las actividades y apoyar al empleador en el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 23). Mantener el orden y el aseo en las instalaciones de COOPERATIVA
- 24). Utilizar las herramientas administrativas, generadas por el sistema de gestión de calidad en el proceso para el cual labora.
- 25). Participar en las actividades desarrolladas por el proceso Gestión de calidad.
- 26). Las demás que pertenezcan a la naturaleza del cargo.
- 27). Cumplir con las disposiciones del presente reglamento, así como de las demás normas que resulten de la naturaleza del contrato o que estén previstas en las disposiciones legales.
- 28). Comprometerse con el Sistema de Gestión de Calidad, participar activamente en todas las actividades relacionadas con el sistema, conocer la Misión, Visión y Política con el fin que nuestros esfuerzos estén encaminados a su cumplimiento.
- 29). Llevar a cabo todos los procedimientos acordes con lo establecido por dicho sistema.

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA COOPERATIVA Y LOS TRABAJADORES**ARTÍCULO 81. SON OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA COOPERATIVA:**

- Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
- Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
- Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad, a este efecto el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
- Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos.
- Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos.
- Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el capítulo XI de este reglamento.
- Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, igualmente si el trabajador lo solicite, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el medico respectivo para las practicas del examen a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
- Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el patrono le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los familiares que con el convivieren.
- Llevar al día los registros de horas extras y trabajadores menores de edad que ordena la ley.
- Conceder a las trabajadoras que estén en periodo de lactancia los descansos ordenados por la ley.
- Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrutando de los descansos remunerados a que se refiere el numeral anterior o por licencia de enfermedad motivada en el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el patrono comunique a la trabajadora en tales periodos o que, si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o licencias mencionadas.
- Llevar un registro de inscripciones de todas las personas menores de edad que emplee con indicación a la fecha de nacimiento de las mismas.
- Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

ARTÍCULO 82. SON OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR:

- Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la COOPERATIVA o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
- No comunicar a terceros salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación puede ocasionar perjuicios a la COOPERATIVA, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
- Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
- Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
- comunicar oportunamente a la COOPERATIVA las observaciones que estimen conducentes a evitarle daño y perjuicios.
- Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgos inminentes que afecten o amenacen a las personas o las cosas de la COOPERATIVA.



PARAGRAFO: La COOPERATIVA, dentro de sus instalaciones puede contar con sistema de vigilancia y cámaras de seguridad, información que podrá ser utilizada por la empresa para verificar el cumplimiento de deberes, derechos y prohibiciones de los trabajadores, para lo cual se autoriza el tratamiento de datos personales.

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA COOPERATIVA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 83. SE PROHÍBE A LA COOPERATIVA:

Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa de estos para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

- Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo.
- Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la última forma y en los casos que la ley los autorice.
- El Banco Popular, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24 de 1952, puede igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos que en que la ley lo autorice.
- En cuanto a las cesantías la COOPERATIVA puede retener el valor respectivo en los casos de los artículos 250 y 274 del Código Sustantivo del Trabajo.

Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la COOPERATIVA.

Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.

Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en ejercicio de sus derechos de asociación.

Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

Hacer propaganda política en los sitios de trabajo.

Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.

Emplear en las certificaciones de que trata el numeral 7 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar al sistema de lista negra cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados de servicio.

Cerrar intempestivamente la COOPERATIVA. Si lo hiciere además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones o indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la COOPERATIVA. Así mismo cuando se compruebe que el patrono en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubiere presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.



Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.

ARTÍCULO 84. SE PROHÍBE A LOS TRABAJADORES:

- Sustraer del establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso de la COOPERATIVA.
- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes.
- Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal pueden llevar los vigilantes.
- Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la COOPERATIVA, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo
- Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e iniciar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no de ellas.
- Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
- Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en el o retirarse.
- Usar los útiles o herramientas suministradas por la COOPERATIVA en objetivos distintos del trabajo contratado.
- Abandonar el puesto de trabajo sin autorización del superior inmediato.
- Dejarse relevar por otro compañero sin autorización del superior jerárquico.
- Dormirse durante la jornada de prestación del servicio.

PARÁGRAFO: La violación a las anteriores prohibiciones se considera por la COOPERATIVA como falta grave.

CAPITULO XIV**ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS**

ARTÍCULO 85. Se entenderá como falta disciplinaria aquella conducta que desconozca los deberes, obligaciones y prohibiciones impuestos a los trabajadores mediante cualquier instrumento.

ARTÍCULO 86. La COOPERATIVA no podrá imponer sanciones que no se encuentren previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, en el presente Reglamento Interno de Trabajo, en pacto o convención colectiva, fallo arbitral, en el contrato individual de trabajo o en las normas nacionales y cooperativas.

ARTÍCULO 87. El área encargada de imponer las sanciones, tendrá en cuenta para la calificación de la conducta los siguientes criterios:

1. Grado de culpabilidad.
2. La afectación de los intereses de la COOPERATIVA.
3. Los móviles de la infracción.
4. Rango jerárquico del infractor.
5. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la infracción.
6. El daño ocasionado a la COOPERATIVA.
7. La reiteración de la conducta.

ARTICULO 88. PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS. Antes de aplicarse una sanción, derivada de cualquiera de las faltas anteriormente previstas, la COOPERATIVA dará oportunidad de ser oído con el objeto de recibir los descargos pertinentes con el fin de garantizar el derecho a la contradicción y practicar las pruebas que estimen a su favor.



En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la Empresa de imponer o no la sanción definitiva a que haya lugar. Al trabajador que se le está adelantando actuación sancionatoria si lo estima conveniente, podrá ser asistido de apoderado.

PARAGRAFO 1. En el caso en que el trabajador no se presente a la rendición de descargos haciendo caso omiso de las citaciones se entiende que acepta los cargos formulados.

ARTÍCULO 88. Las faltas disciplinarias se consideran como leves y graves.

Las faltas leves se sancionan mediante amonestación escrita o llamado de atención, suspensión hasta por dos meses y multa en caso de ausentarse injustificada mente de su lugar de trabajo.

Las faltas graves serán sancionadas con suspensión de dos meses o como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo de acuerdo a la gravedad y perjuicio causado con la conducta.

ARTICULO 89. FALTAS LEVES. Serán faltas leves con sus respectivas sanciones las siguientes:

No.	FALTAS	SANCIÓN		
		1ra Vez	2da Vez	3ra Vez
1	Retardos injustificados hasta por 5 minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente o sin autorización, cuando no cause perjuicio de consideración a la COOPERATIVA	Llamado de atención verbal	Llamado de atención escrito	Suspensión por un (1) día
2	La inasistencia al trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin autorización sin excusa suficiente, aunque no cause perjuicio de consideración a la empresa	Llamado de atención escrito	Suspensión por un (1) día	Suspensión por dos (2) días
3	Falta al trabajo durante un día sin excusa	Suspensión por un (1) día	Suspensión por dos (2) días	Suspensión por tres (3) días
4	Falta al trabajo durante dos días sin excusa	Suspensión por dos (2) días	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
5	Retirarse intempestivamente o abandonar el puesto de trabajo sin permiso o autorización para retomar o no, antes de culminar la jornada laboral	Llamado de atención escrito	Suspensión por un (1) día	Suspensión por dos (2) días
6	Entrar sin permiso a sitios prohibidos por la empresa	Llamado de atención escrito	Suspensión por un (1) día	Suspensión por dos (2) días
7	Contribuir a hacer peligroso el lugar de trabajo con intención o descuido que pueda afectar la seguridad personal, los elementos y equipos de trabajo	Suspensión por un (1) día	Suspensión por dos (2) días	Suspensión por tres (3) días
8	Dormir durante el horario de trabajo	Llamado de atención escrito	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días
9	No usar o dar uso inadecuado del uniforme propio de la labor sin causa justificada	Llamado de atención escrito	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días
10	No usar o dar uso inadecuado de los elementos de protección personal (EPP-S) Suministrados para el desarrollo de las actividades de trabajo correspondiente	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por ocho (8) días	Suspensión por quince (15) días



11	Dar uso inadecuado de los elementos que sean entregados para el cumplimiento de actividades	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
12	Negarse a cumplir órdenes de superiores si estas no afectan la moral o no lesionan la dignidad del trabajador	Llamado de atención escrito	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días
13	Operar y/o manipular la maquinaria o herramienta que no ha sido asignada	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
14	Recibir dinero o alguna compensación proveniente de un tercero, por realizar alguna actividad propia de la misionalidad de la entidad	Llamado de atención escrito	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
15	Autorizar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones operativas de la empresa	Llamado de atención escrito	Suspensión por dos (2) días	Suspensión por tres (3) días
16	Utilizar los vehículos o herramientas de la empresa en actividades diferentes a su destinación sin previa autorización	Llamado de atención escrito	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
17	No reportar oportunamente los siniestros o negociarlos por cuenta propia	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
18	Por el comportamiento irrespetuoso del trabajador con la comunidad y/o compañeros de trabajo	Llamado de atención escrito	Suspensión por dos (2) días	Suspensión por tres (3) días
19	El cumplimiento o desacato a los programas de capacitación, adiestramiento y perfeccionamiento que programe la empresa	Llamado de atención escrito	Suspensión por dos (2) días	Suspensión por tres (3) días
20	Hacer falsas acusaciones contra jefes y compañeros de trabajo	Llamado de atención escrito	Suspensión por dos (2) días	Suspensión por tres (3) días
21	Negligencia al seguimiento, autocuidado y gestión de salud	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
22	Cobro de actividades particulares	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
23	No realizar la lectura de elementos de medición con los protocolos establecidos para tal fin o de acuerdo a las solicitudes del jefe inmediato	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
24	Utilización de los haberes de la empresa para actividades diferentes a las del objeto social	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
25	El deficiente rendimiento de trabajo en relación con la capacidad laboral, competencias y experiencias para el desarrollo de la labor, con fundamento en la evaluación de competencias adelanta por la entidad	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
26	No informar del daño de equipos o herramientas de trabajo de manera oportuna	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
27	Consumo y porte de sustancias alcohólicas o alucinógenas durante la jornada laboral	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días

28	No atención de emergencias que afecten la prestación del servicio	Suspensión por un (1) día	Suspensión por tres (3) días	Suspensión por cinco (5) días
----	---	---------------------------	------------------------------	-------------------------------

PARAGRAFO 1. Se entenderá que de los escritos mediante los cuales se formaliza la imposición de una sanción se hará traslado a la hoja de vida del trabajador.

PARAGRAFO 2. En caso de incurrir y reincidir en la comisión de las faltas antes establecidas más de 3 veces, se procederá a iniciar el trámite de terminación del contrato de trabajo

ARTICULO 90. FALTAS GRAVES. Además de las causales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en pacto o convención colectiva, fallo arbitral, en el contrato individual de trabajo o en las normas nacionales y cooperativas serán consideradas como faltas graves las siguientes:

No.	FALTA GRAVE Violación leve por cuarta vez del trabajador a las obligaciones y deberes contractuales o reglamentarias
1	Retardos injustificados hasta por 5 minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente o sin autorización
2	La inasistencia al trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin autorización sin excusa suficiente
3	Falta al trabajo por tres días o más días
4	Retirarse intempestivamente o abandonar el puesto de trabajo sin permiso o autorización para retomar o no, antes de culminar la jornada laboral
5	Entrar sin permiso a sitios prohibidos por la empresa
6	Contribuir a hacer peligroso el lugar de trabajo con intención o descuido que pueda afectar la seguridad personal, los elementos y equipos de trabajo
7	Dormir durante el horario de trabajo
8	No usar o dar uso inadecuado del uniforme propio de la labor sin causa justificada
9	No usar o dar uso inadecuado de los elementos de protección personal (EPP-S) Suministrados para el desarrollo de las actividades de trabajo correspondiente
10	Dar uso inadecuado de los elementos que sean entregados para el cumplimiento de actividades
11	Negarse a cumplir órdenes de superiores si estas no afectan la moral o no lesionan la dignidad del trabajador
12	Operar y/o manipular la maquinaria o herramienta que no ha sido asignada
13	Recibir dinero o alguna compensación proveniente de un tercero, por realizar alguna actividad propia de la misionalidad de la entidad
14	Autorizar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones operativas de la empresa
15	Utilizar los vehículos o herramientas de la empresa en actividades diferentes a su destinación sin previa autorización
16	No reportar oportunamente los siniestros o negociarlos por cuenta propia
17	Por el comportamiento irrespetuoso del trabajador con la comunidad y/o compañeros de trabajo
18	El cumplimiento o desacato a los programas de capacitación, adiestramiento y perfeccionamiento que programe la empresa
19	Hacer falsas acusaciones contra jefes y compañeros de trabajo
20	Negligencia al seguimiento, autocuidado y gestión de salud
21	Cobro de actividades particulares
22	No realizar la lectura de elementos de medición con los protocolos establecidos para tal fin o de acuerdo a las solicitudes del jefe inmediato
23	Utilización de los haberes de la empresa para actividades diferentes a las del objeto social

24	El deficiente rendimiento de trabajo en relación con la capacidad laboral, competencias y experiencias para el desarrollo de la labor, con fundamento en la evaluación de competencias adelanta por la entidad
25	No informar del daño de equipos o herramientas de trabajo de manera oportuna
26	Consumo y porte de sustancias alcohólicas o alucinógenas durante la jornada laboral
27	No atención de emergencias que afecten la prestación del servicio

- a) Todo engaño por parte del empleado, consistente en la presentación de certificados falsos, adulterados o incompletos, tendientes a obtener un derecho, provecho o beneficio de la misma, bien para el empleado u otra persona.
- b) Relacionar cobros de viáticos, gastos de viaje que no correspondan a la realidad, en beneficio propio o de terceros, y realizar el cobro subsidios inexistentes o dar a los mismos una destinación diferente.
- c) Copiar, llevar o transmitir, por cualquier medio, fuera de la COOPERATIVA, manuales, programas (software) y documentos de cualquier naturaleza y de propiedad de ésta, o prestarlos o fotocopiarlos sin autorización.
- d) Brindar informes falsos, omitir o consignar datos inexactos en los informes, cuadros, relaciones, balances, que se presenten o que requieran los superiores, a fin de obtener decisiones o aprobaciones que se hagan en consideración a dicha inexactitud.
- e) Propiciar acciones que puedan afectar la integridad y seguridad del personal, del trabajador, equipos, información, materiales, objetos o instalaciones utilizadas por la COOPERATIVA.
- f) Sustraer o apropiarse de objetos, dinero, información, elementos de trabajo de empleados o terceros o preparar, participar, ocultar o cometer actos delictuosos o contravenciones que afecten o pongan en peligro las personas o los bienes de la COOPERATIVA.
- g) Cometer actos de violencia, malos tratos o indisciplina, dentro o fuera de las instalaciones de la COOPERATIVA, en contra de los empleados, jefes, sus familiares, guardas de seguridad, clientes y proveedores o protagonizar riñas, coaccionar, desafiar, injuriar a los trabajadores o a terceros
- h) Engañar a la COOPERATIVA en cuanto a la solicitud de permisos, licencias beneficios o auxilios monetarios o cualquier beneficio.
- i) Atentar contra la moral, las buenas costumbres, contra los valores y principios organizacionales, políticas y procedimientos establecidos por la COOPERATIVA, en las relaciones con sus superiores empleados, clientes, proveedores, socios y en general, con cualquier persona o entidad con la que tenga relación.
- j) Cometer actos dentro o fuera de las instalaciones de la COOPERATIVA o en representación de la misma, que comprometan o afecten su imagen y el buen nombre de ésta.
- k) Todo acto de acoso sexual o violencia de genero.

La falta grave dará lugar a la suspensión del contrato de trabajo por dos meses o la terminación del contrato de trabajo por justa causa, de acuerdo a la gravedad de la conducta.

PARÁGRAFO 1. Estas causales no son taxativas, pues también tendrán aplicación las que se desprendan de las normas legales, estatutarias, reglamentarias y contractuales.

CAPITULO XV

PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 91. Antes de aplicar cualquier tipo de sanción consagrada en el presente Reglamento Interno de Trabajo, en pacto o convención colectiva, fallo arbitral, contrato individual o cualquier disposición legal, reglamentaria o institucional, se garantizará el debido proceso, haciendo el trabajador inculcado uso de su derecho de defensa.



ARTICULO 92. El proceso disciplinario está orientado por los principios constitucionales y legales del debido proceso. Se respeta el principio de la presunción de inocencia y los principios de la igualdad entre las partes, la necesidad y obligatoriedad de la práctica y refutación de pruebas en aras de garantizar el derecho a la defensa.

ARTICULO 93. El presente procedimiento será aplicable para determinar la comisión de faltas y justas causas de terminación de contrato de trabajo que se encuentren consagradas en el presente Reglamento Interno de Trabajo, en el Código Sustantivo del Trabajo, en pacto o convención colectiva, fallo arbitral, en el contrato individual de trabajo o en las normas nacionales y cooperativas.

ARTICULO 94. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en este capítulo.

ARTICULO 95. La investigación de los hechos, calificación de la conducta y aplicación de la respectiva sanción, se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos en este Reglamento.

ARTICULO 96. Cuando se trate de daños o sustracción de bienes materiales o inmateriales, además de la sanción, se podrá exigir la reparación o reposición del bien afectado.

ARTICULO 97. Se dará apertura al proceso disciplinario cuando se tenga conocimiento por cualquier medio de los hechos, que configuren una falta.

ARTICULO 98. En los procesos disciplinarios se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Competencia.
2. Impedimentos y recusaciones.
3. Apertura y desarrollo del proceso disciplinario.
4. Evaluación de pruebas.
5. Calificación de la conducta.
6. Decisión.
7. Recursos.

ARTICULO 99. La competencia para investigar, desarrollar el proceso disciplinario y sancionar, le corresponde en primera instancia al área de talento humano y a la Gerencia en segunda instancia.

ARTICULO 100. Si alguna de las personas que desarrollan el proceso disciplinario se considera impedido por razón de parentesco, amistad, enemistad grave o alguna otra causa justificada, la Gerencia decide sobre los impedimentos y recusaciones, y delegará a funcionario competente para adelantar el proceso disciplinario.

ARTICULO 101. Si no se advierte por el competente de ejecutar el proceso disciplinario causal de impedimento, pero el trabajador considera que ésta existe, podrá recusar, ante la Gerencia, mediante escrito sustentado en el cual debe solicitar que se designe la autoridad que debe adelantar su proceso. La Gerencia, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud se pronunciará frente a la recusación. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.

ARTICULO 102. La apertura y desarrollo del proceso disciplinario, evaluación de pruebas, calificación de la conducta y la decisión, se efectuará en el siguiente orden:

1. Se inicia el proceso mediante un Auto de Apertura de Investigación Preliminar, en el que se reciben declaraciones y se solicitan pruebas.
2. Si después de investigados los hechos la persona encargada del caso encuentra que hay indicios serios de la comisión de la falta se procederá a notificar el Pliego de Cargos, en caso de no encontrar mérito se archivará la investigación.



3. El Pliego de Cargos por medio del cual se notifica al trabajador la apertura formal del proceso disciplinario, debe contener por lo menos los siguientes puntos:
 - a) Individualización del trabajador, con su nombre e identificación y cargo que desempeña.
 - b) La relación clara y precisa de los hechos que dan origen a la apertura del proceso disciplinario.
 - c) La calificación provisional de las conductas del trabajador, expresando de manera clara y precisa las faltas que se le imputan por su actuar u omisión.
 - d) Los elementos materiales probatorio o evidencias que fundamentan los cargos formulados, las cuales se anexarán al escrito.
 - e) La probable sanción a imponer si se logra determinar la comisión de la falta.
 - f) La indicación de las normas que rigen el proceso disciplinario.
 - g) Indicación de que dispone de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación del Pliego de Cargos, para responder y hacer sus descargos sobre los puntos contenidos en el escrito, el cual deberá ir dirigido al funcionario que ostenta la competencia para sancionar.
4. Junto con el Pliego de Cargos se pondrá a disposición del inculpado los elementos materiales probatorios o evidencias, para que puedan ser controvertidas en sus descargos, o solicitar en el mismo documento la práctica de las pruebas que considere pertinentes, para el efecto el funcionario que desarrolla el proceso otorgará un plazo de tres (3) días hábiles.
5. Culminado el término de traslado, o el termino de práctica de pruebas de ser el caso, se procederá por parte del funcionario competente a valorar las pruebas y proferirá mediante un pronunciamiento motivado y congruente decisión absolutoria o sancionatoria. En caso de sancionar al trabajador, la sanción a imponer será proporcional a los hechos que propiciaron la comisión de la falta.
6. La decisión será notificada de forma personal previa citación al trabajador dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en la cual se profiera la decisión.
7. Si el trabajador no se presenta en la hora y fecha señalada en la citación, la decisión se notificará a la dirección física o electrónica o al correo institución que repose en la base de datos de la COOPERATIVA.

PARÁGRAFO. Si las evidencias por medio de las cuales se pretende demostrar la comisión de una falta se consideran suficientes y conducentes, se procederá de forma inmediata a notificar el pliego de cargos, sin que deba surtir la etapa de Investigación Preliminar.

ARTICULO 103. Transcurrido el término de traslado para dar contestación al Pliego de Cargos, si el trabajador no hace uso de su derecho a presentar descargos, se entiende que se allana y acepta las imputaciones realizadas.

ARTICULO 104. En todo caso, la decisión queda consignada en un documento suscrito por quien decide. Dicha decisión quedará en firme trascurridos dos (2) días hábiles posteriores a su notificación, o cuando se hayan agotado los recursos contempla este Reglamento, si fueren interpuestos oportunamente.

ARTICULO 105. Contra la decisión que impone una sanción disciplinaria cabe el recurso de reposición y agotado éste el recurso de apelación si es solicitado.

ARTICULO 106. El recurso de reposición y/o subsidio de apelación que deben presentarse, mediante escrito motivado, ante la misma persona que decidió el caso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción. Este recurso se resuelve dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.

En caso de proceder la apelación, el asunto será remitido a Rectoría para que dentro de los ocho (8) días hábiles se pronuncie resuelva definitivamente este recurso.



ARTICULO 107. En procura de garantizar el derecho de defensa del trabajador inculcado, este podrá solicitar ser asistido por dos compañeros de trabajo.

ARTICULO 108. De toda comunicación que se envíe al trabajador en el desarrollo del proceso disciplinario se debe conservar copia en el archivo de la dependencia correspondiente; el trabajador firma constancia de que la recibió y se anota la fecha en que lo hizo.

Es valida la notificación de cualquier actuación derivada del proceso disciplinario por medios digitales o de comunicación que se hayan reportado a la COOPERATIVA o por vía del correo institucional, de lo cual se dejará constancia de la fecha de envío. También será válida la notificación realizada por correo certificado.

ARTICULO 109. Los términos a que hace referencia el presente reglamento, se comenzarán a contar a partir del día hábil siguiente en que se notifique cualquier actuación, una decisión, se radique un escrito o se interponga un recurso.

ARTICULO 110. Sera valido dentro del proceso todo tipo de pruebas que contemple el ordenamiento jurídico colombiano.

ARTICULO 111. ATENUANTES Y AGRAVANTES. Antes de imponer las sanciones de suspensiones y multas referidas en los numerales anteriores, se debe tener en cuenta atenuantes y agravantes como llamados de atención, amonestaciones y demás antecedentes sobre el particular e incentivos y reconocimientos otorgados por el buen desempeño y comportamiento.

CAPITULO XVI

TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTICULO 112. TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. Para los fines de la terminación del contrato de trabajo, la COOPERATIVA atenderá lo previsto en articulo 61 y las justas causas previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, así como también las justas causas regulada por el presente Reglamento y el respectivo contrato individual de trabajo.

El procedimiento que adelantará la COOPERATIVA para la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa, será el siguiente:

1. Mediante oficio que será remitido al trabajador, se le informará sobre las causas fácticas y jurídicas invocadas, así como una lista de las pruebas existentes para la terminación del contrato de trabajo. En el mismo oficio se le citará a una audiencia que no podrá tener lugar antes de dos (2) ni después de cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega. El oficio podrá ser entregado personalmente través del correo electrónico que reposa en la hoja de vida del trabajador.
2. La audiencia se instala y será presidida por el Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces en la COOPERATIVA. Se verificará la asistencia del trabajador, quien tendrá derecho asistir con un abogado, según determine. No será necesario para la validez de la audiencia la presencia de apoderado del trabajador.
3. El trabajador tendrá derecho a realizar sus descargos por un término no mayor a cuarenta (40) minutos, por una única vez (el trabajador o su abogado), y al finalizar dichos descargos solicitará las pruebas que hará valer en el mismo proceso aportando aquellas que se encuentran en su poder.
4. Quien preside la audiencia podrá suspender la misma hasta por una hora para analizar la petición de pruebas y se pronunciará en la misma audiencia sobre su decreto. Solo podrán ser decretadas las pruebas que se muestren pertinentes (que se refieran de manera directa o indirecta a los hechos materia de investigación), conducentes (que tengan valor probatorio y no haya limitación legal a la probanza) y admisibles (que no transgredan derechos esenciales).



5. Contra la decisión que niegue parcialmente la práctica de pruebas de descargos solo proceden recursos de reposición. Contra la decisión que niega la totalidad de pruebas de descargo procede recurso de reposición y en subsidio apelación. La apelación será conferida en el efecto diferido.
6. Decretadas las pruebas, en caso de requerirse, quien preside la misma podrá suspenderla hasta por un término máximo de cinco (5) días hábiles para asegurar la comparecencia de testigos o el recaudo de pruebas documentales. En todo caso corresponderá al trabajador asegurar la comparecencia de sus testigos a la audiencia. De lo contrario, quien presida la audiencia podrá declararlos agotados.
7. Una vez adelantada la audiencia de practica de pruebas, se incorporarán los documentos decretados como tal, previo traslado al trabajador, se suspenderá máximo por un día para que el trabajador prepare sus alegatos de conclusión, que no podrán exceder una intervención verbal de treinta (30) minutos. Luego de los alegatos de conclusión, quien preside la diligencia podrá suspender la audiencia por máximo dos (2) días hábiles para proyectar la decisión.
8. Instalada la Audiencia de decisión, se dará lectura del acto que defina si el contrato trabajo será terminado unilateralmente con justa causa o no. Contra dicha decisión procederá el recurso de apelación que debe ser sustentado de manera verbal en la misma sesión.
9. El gerente contará con un plazo de cinco (5) días hábiles para emitir una decisión de segunda instancia que será igualmente de forma verbal, previa citación a las partes. Contra dicha decisión no procederá recurso alguno.

ARTICULO 113. Para que operé la justa causa se deberá informar al trabajador de la causal invocada, la fecha de la terminación y los compromisos que se deben cumplir a la entrega del cargo. Posteriormente no podrán alegarse causales o motivos distintos.

ARTICULO 114. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte de la COOPERATIVA, se pagarán al trabajador la indemnización correspondiente.

CAPITULO XVII

DESPIDO EN CASOS ESPECIALES

ARTICULO 115. Cuando la COOPERATIVA considere necesario hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores ya sea total o parcialmente en forma transitoria o definitiva, deberá solicitar autorización previa del ministerio de trabajo, en la que explicará los motivos y acompañará las correspondientes justificaciones si fuera el caso.

ARTICULO 116. En los eventos de suspensión o terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito previstos en el código sustantivo de trabajo y demás disposiciones aplicables, la COOPERATIVA dará inmediato aviso a la inspección de trabajo correspondiente.

CAPITULO XVIII

RECLAMOS, PERSONAS ANTE QUIENES SE PRESENTA Y TRÁMITE

ARTICULO 117. Todo trabajador de la COOPERATIVA, podrá presentar los reclamos que considere pertinentes ante su jefe inmediato, en caso de no ser atendida la reclamación o ser despachada desfavorablemente, se podrá radicar ante el inmediato superior de la persona que decidió el reclamo u omitió dar respuesta.

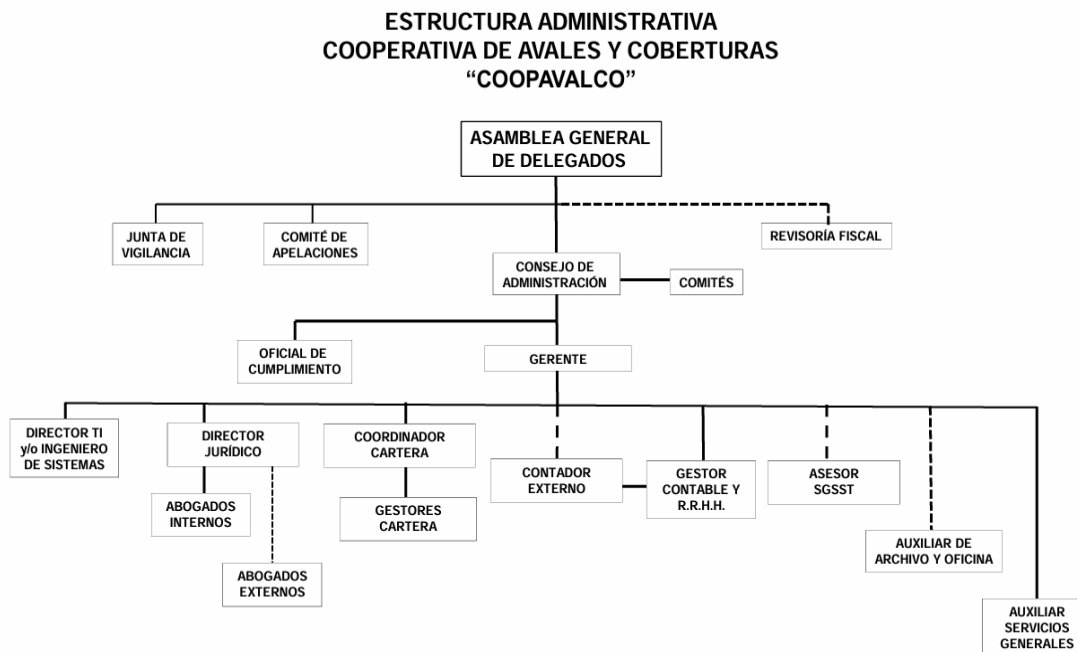
En ambos casos, se contará con un término de tres (3) días hábiles para resolver la reclamación.



CAPITULO XIX

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ARTICULO 118. La estructura administrativa de acuerdo con los cargos existentes en la COOPERATIVA es el siguiente:



PARÁGRAFO. El Gerente es el único autorizado para imponer sanciones a los empleados de la COOPERATIVA.

CAPÍTULO XX

SOBRE EL ACOSO LABORAL (LEY 1010/2006)

ARTÍCULO 119. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la COOPERATIVA constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva de convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la COOPERATIVA y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 120. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la COOPERATIVA ha previsto los siguientes mecanismos:

- Información a los trabajadores sobre la ley 1010 de 2006, que incluye campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.

- Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la COOPERATIVA.
- Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de;
- Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conveniente.
- Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.
- Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la COOPERATIVA, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.
- Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la COOPERATIVA para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 121. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretenden desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señalados por la ley para este procedimiento.

La COOPERATIVA, tendrá un comité integrado en forma bipartita, por un representante de los trabajadores y el representante legal de la COOPERATIVA o su delegado. Este comité, se denominará “Comité de Convivencia Laboral”.

El comité de convivencia laboral, realizará las siguientes actividades;

- Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la COOPERATIVA en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estime necesarias dentro del ámbito de sus competencias.
- Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
- Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudiesen tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
- Formular las recomendaciones que se estimen pertinentes para reconstruir, renovar y mantener la vida laboral conveniente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de confidencialidad en los casos que así lo ameriten.
- Hacer las sugerencias necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tengan mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la COOPERATIVA.
- Atender las comunicaciones preventivas que formulen los Inspectores del Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del art. 9 de la ley 1010 de 2006 y disponer de las medidas que se estimen pertinentes.
- Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

Este comité, se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente las veces que sea necesario. El comité, designará de su seno un coordinador ante quien se pueden presentar las solicitudes de evaluación de situaciones que eventualmente configuren acoso laboral, con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.



Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sesión los examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación del tejido que constituye la convivencia, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados el compromiso de convivencia.

Si como resultado de la actuación del comité, éste considera prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y las sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la COOPERATIVA, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley en el presente reglamento.

En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la ley 1010 de 2006.

CAPITULO XXI

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTÍCULO 122. Una vez aprobado el presente Reglamento Interno de Trabajo y para que surta plenos efectos, este será difundido y publicado en los siguientes espacios:

1. En la página Web de la COOPERATIVA <https://www.coopavalco.com/>
2. En cartelera dispuesta en COOPERATIVA visibles y de fácil acceso para los trabajadores.

CAPITULO XXII

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 123. REFORMAS Y VIGENCIA. El presente Reglamento podrá ser modificado por el Consejo de Administración, previa aprobación del Ministerio del Trabajo cuando así lo requiera la ley.

ARTÍCULO 124. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan suspendidas las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la COOPERATIVA.

ARTÍCULO 125. La COOPERATIVA no reconocer prestaciones sociales adicionales a las establecidas en la normatividad laboral.

ARTÍCULO 126. La COOPERATIVA, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y demás normas que regulan la protección de datos personales en Colombia, informa a todos sus trabajadores que los datos personales suministrados con ocasión de la relación laboral, así como aquellos que se obtengan durante su desarrollo, serán tratados de manera confidencial y segura.

Los datos personales recolectados serán utilizados exclusivamente para fines relacionados con la gestión administrativa, contractual, laboral, contable, de seguridad social, bienestar, prevención de riesgos laborales, cumplimiento de obligaciones legales y demás finalidades propias de la relación de trabajo.

PARÁGRAFO 1. El trabajador, como titular de los datos personales, tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos, así como a revocar la autorización otorgada para su tratamiento, cuando sea procedente, de conformidad con la ley. Estos derechos podrán ejercerse mediante solicitud escrita dirigida a la COOPERATIVA, a través de los canales dispuestos para tal fin.



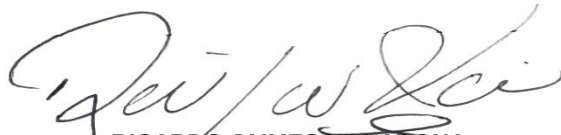
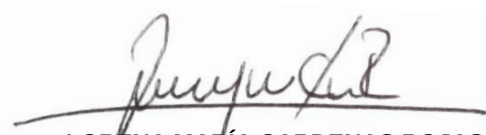
PARÁGRAFO 2. La empresa adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad de la información y evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

CAPITULO XXIII**CLÁUSULAS INEFICACES**

ARTÍCULO 127. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos convencionales, colectivos o fallos arbitrales, los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.

Se suscribe en Bucaramanga-Santander, el treinta (30) de abril del año dos mil veintiséis (2026).

VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN
V-1	23/01/2025	Creación del Reglamento Aprobado por unanimidad según consta en Acta Extraordinaria Nro. 001 del 23 de enero de 2025
V-2	31/10/2025	Aprobación de la Modificación al Reglamento Interno de trabajo por unanimidad según consta en Acta Ordinaria Nro. 007 del 31 de octubre de 2025
V-3	30/04/2026	Aprobación de la Modificación al Reglamento Interno de trabajo por unanimidad según consta en Acta Ordinaria Nro. 015 del 30 de abril de 2026

PRESIDENTE
RICARDO JAIMES VILLABONA
C.C. No 1.098.699.309**SECRETARIA**
LORENA MARÍA CARDENAS ROJAS
C.C. No 1.070.021.151
EMMA ALEXANDRA ROMAN MENDOZA
C.C. No 63.518.488 de Bucaramanga
Representante Legal